

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 948/2543 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โจทก์
นางสาวหรือนางชีวจวงหรือชีวจวง แซ่
กวาง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 186, มาตรา 224

ทนายจำเลยแถลงหมดพยาน กรณีมิใช่ทนายจำเลยแถลงขอเลื่อนคดีไปสืบพยานจำเลยต่อ ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ถูกต้องแล้ว

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าทนายจำเลยแถลงหมดพยานมิใช่แถลงขอเลื่อนคดีเท่ากับศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาถูกต้องแล้ว แต่การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยต่อไปว่าเมื่อทนายจำเลยแถลงหมดพยานจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานจำเลยต่อไป จึงไม่รับวินิจฉัยและพิพากษายกอุทธรณ์นั้น เมื่อคดีนี้ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 224 และจำเลยอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นโดยอ้างว่าผิดระเบียบที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยและพิพากษายกอุทธรณ์จึงเป็นการไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,615,607.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของต้นเงิน 1,169,585.49 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

เมื่อโจทก์นำพยานเข้าสืบเสร็จแล้วจำเลยทั้งสองนำพยานเข้าสืบ 1 ปาก ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนการพิจารณาในวันสืบพยานจำเลยดังกล่าวว่า ทนายจำเลยทั้งสองแถลงหมดพยาน คดีเป็นอันเสร็จการพิจารณา ให้นัดฟังคำพิพากษา จำเลยทั้งสองยื่นคำแถลงว่า จำเลยทั้งสองขอเลื่อนคดี แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานและนัดฟังคำพิพากษา จึงขอคัดค้านเพื่อใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,615,607.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของต้นเงิน 1,169,585.49 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 7 ตุลาคม 2539) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 2859 และ 8642 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งงดสืบพยาน ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารษายกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง ค่าฤชาธรรมเนียม
ชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาเมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2540 ว่าทนายจำเลยทั้งสองขอเลื่อนคดีและนัดหน้าจะนำพยานมาสืบให้
แล้วเสร็จภายในนัดเดียวจะไม่ขอเลื่อนคดีอีก หากมีพยานมาเท่าใดจะสืบเท่านั้น ศาล
ชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยทั้งสองวันที่ 22 ธันวาคม 2540 และตาม
รายงานกระบวนการพิจารณาวันที่ 22 ธันวาคม 2540 ปรากฏว่าเมื่อสืบพยานจำเลย
ทั้งสองได้ 1 ปาก ทนายจำเลยทั้งสองแถลงหมดพยานซึ่งเป็นไปตามที่ทนายจำเลย
ทั้งสองแถลงต่อศาลชั้นต้นไว้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2540 ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าใน
วันที่ 22 ธันวาคม 2540 ทนายจำเลยทั้งสองแถลงหมดพยาน มิใช่แถลงขอเลื่อนคดี
ไปสืบพยานจำเลยที่ 2 ต่อ แต่ศาลชั้นต้นสั่งดสืบพยานจำเลยทั้งสองและนัดฟังคำ
พิพากษาคำแถลงคัดค้าน รวมทั้งอุทธรณ์และฎีกาของจำเลยทั้งสองแต่อย่างใด
ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาถูกต้องแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอนกระบวนการพิจารณา
ของศาลชั้นต้น ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า หลังจากสืบพยานจำเลยทั้งสองได้ 1 ปาก
แล้วทนายจำเลยทั้งสองแถลงหมดพยานมิใช่ทนายจำเลยทั้งสองแถลงขอเลื่อนคดี
เท่ากับศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาถูกต้องแล้ว
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ขอบที่จะพิพากษายืน การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยต่อไปว่า
เมื่อทนายจำเลยทั้งสองแถลงหมดพยาน จำเลยทั้งสองจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ขอให้ศาล
ชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่โดยการสืบพยานจำเลยทั้งสองต่อไป ศาลอุทธรณ์
ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัยและพิพากษายกอุทธรณ์นั้น คดีนี้ไม่ใช่คดีต้องห้ามอุทธรณ์ตาม

ป.วิ.พ. มาตรา 224 และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าผิดระเบียบ ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองและพิพากษายกอุทธรณ์ จึงไม่ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ในส่วนที่ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์และที่พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(หัสดี ไกรทองสุข-ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-ธาดา กษิตินนท์)

ศาลจังหวัดสกล - นายวิชาญ เทพมาลี

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายเรวัตร อิศราภรณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ